ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖެނުއަރީ 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

> ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، އަލަށް ނެގި މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދީ އަދި ނުކުތާއަކީ ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތަކަށް ފެތޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ މަރުހަލާގައި ފުރުސަތު ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާ ނަގާކަން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުގައި އޮތް ވ. އާރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލްއިން ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްޤު ރައިބޯސް ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ރިސޯޓްބޯޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ޔޫސުފް ނަޢީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޑިޕޮޒިޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެމް.އައި.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޑިޕޮޒިޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާތީ، 9/2014 ނަންބަރު ޤާނޫނު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރިން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާތީ، 10/2014 ނަންބަރު ޤާނޫނު (މަނީ ލޯންޑަރިންގް އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު -/US$5,000,000 (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޢާސިމް ނަޢީމުގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދިފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޢާސިމް ނަޢީމުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިނގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުނު އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެ ގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވުން ބޭއިންސާފުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަކަށް؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެސް ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހާސިލްކުރާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް ޝައްކަށްނުލެވޭ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު އަދި ހުށަ އެއްވެސްހެކިތަކެއް، ބާރު ހިސާބަށް ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑަށް ކުރިން ސާބިތުވާތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ލީސްއަށް ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމުގައިކަން ޤާނޫނު ނަމްބަރު ގަބޫލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ސުޕްރީމްކޯޓުން ދިފާޢުގައި ބުނެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަމްބަރުގެ މައްޗަށް ކުރިން ސުޕްރީމްކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ކަނޑައެޅިގެންވާކަން؛

5. އަދަބާބަށް ގޮތްދޭން ވަކަމަ ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރެވޭ ޤާނޫނު ނަމްބަރު ހަމަޖެހޭ ތުހުމަތުކުރެވިދާނެކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ދިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްލަމެވެ.

1. އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާޙު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާ، އިސްލާޙު ކުރެވިގެން ނުވާ ޚައިރު ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށް ބަލާ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްނޫން ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގައި އިޖުރާއީ އައިބެއް، އަދި ޒުބައިރު ޤަޟިއްޔާގައިވާ ޚުލާޞާ އުޞޫލުތަކުން އިސްތިސްނާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި އޮތް އަޙުވާލެއް ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ތަފްސީލާ ފަރާތްތަކުން ބެލުމުގައިވެސް، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެސް ކަމެއް ނޫން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ދަށުގައިވެސް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަހުސްއެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި އިޖުރާއަތު ބާޠިލުވެގެންދާ ކަމަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކާ ބަލައިގަނެވޭ ހެކީގެ ގޮތުގައި އަދި ޒުބައިރު ޤަޟިއްޔާ މަބްދައު ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނަކީ ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަހުސެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަހަރުދުވަސް ބޮއްސިއިރު ޖަލަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މައްސަލައިން ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދައްކަމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަދު ނުކުތާ ބަދަލުގެނައުމަކަށް ވަކި ނަޖީބުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް ގެނެސްދެވިފައިވާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީމް މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޖޭ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމަކާ ނުލައި ތަޤުލީދުކުރުމެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވިޔަސް، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބާވަތާއި، ސާފު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާއިރު އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާން ބާރުއެޅޭނެއެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އަސާސީ މުހިއްމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ޘާބިތުކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ބާވަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށުކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕަރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާބިތުކޮށް ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ ބުނިޔާދު (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނިންމުމާ ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އިރުޝާދީ ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިޔަސް، އެއީ އަސަރުކޮށްދޭ ބާރު ހުރި (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. އަދި ޖަބްރާން އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކަށް ދަށު ކޯޓުތަކުން ތަބާވުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަމަށް، އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

8. އިޖްރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. ހަމަވެސް، އިޖްރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުސޫލަކަށްތަބާވެގެން ނަމަ، އެ އުސޫލަކީ ޖަވުހަރީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުސޫލަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖްރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ރުޝާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލަ [2021] SC 70، އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލަ [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ މި ޓެސްޓެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރަޝީދު ޖާބިރު ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަރިޔަމް އަޒީރާ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރެއްވުމުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދިފާޢީ ބަޔާނަށް އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުމަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތްތަކުގައި މަނާ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތުދީފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ޝުކޫރު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ބޮޑު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ބުނުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްހުރި ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށް ވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެއްވުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ވާޤިޢާތަކާއި ކަމަކުއްދަރަން ނުޖެހުމާއި، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނާޅާ ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަކައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނަޝީދާ ވ. ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އައު ހެކި ހުށަހެޅުމުގައި، އެއީ ދަށު ކޯޓުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ފޯރުވާ (Relevance)، އަދި ބަލައިގަނެވޭވަރުގެ ސާބިތު އުފެދިފައިވާ (Credibility) ހެކިތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އައު ވާހަކަތަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ އައު ކަމެއް އެ ނިންމުން ގެއްލޭކަން ބޭނުން ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތްތަކުގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ވީ، މިނޫން ގޮތަކަށް އަންނަނީނަމަ އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެންވާ ނިޒާމަށް ދެކޮޅު ނަގާނެތީއެވެ.

13. އެކްސްޕާޓް އިމްޕާޝަލް ބޯޑަކުން އެކު މެޑިކަލް ބަރާބަރު ވ. ސަރުކާރުން އޮތް ދަ ސީދާ މެދުން ބޭނުމަށް ޕްރޮސީޖަރަލް ދިފާޢެއް އަދި ސަރުކާރުން އޮތް ދަ ސީދާ ޕްރޮސީޖަރަލް ދިފާޢެއް މައްސަލައާއި، މައިގަނޑު އިންސާފުވެރިކަމުގެ (ފެއާނަސް) ދިފާޢެއް ވ. މާލޭގެ ޖަލްސާ އިންސާފެއް ހޯދުމުގެ އެއްވަރުގެ ބާރު [2023] SC 45 ގެ މައްސަލާ، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށްވާތީ ކޯޓުން ގޮތުގެ ނުކުރެވޭނެކަމެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްތިޢުނާފު ބަލާ ޖަލްސާއިން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރި ގޮތް ކަމުގެ ބައެއް ބާރުތަކާއި ހަމަ ބޭރުގެ ބެލުމަށް ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދެނީމަ، ހަވާލާދީ މައްސަލައާ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، އެ މައްސަލައިގައި ހުރި ދުވަން ކޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުކުމެއްގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޖެންސާއެވެ. ހަވާލާދީފައިވާ ކަން މައްސަލައަކަށް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެ.

15. ކަބީރުالله ޒަހީރާއިގައިވާ އިސްތިސްނާއާގެ ދަށުން އަދި ނުކުތާއާއި ހުރިހާ ފަރާތުން، އަދިދި އިންސާފު ގޮތުގައި ކުރިއަށްދަނޑުބައި ކޯޓުކޮށްދިނުމާ ރިޢާޔަތްކުރުމާ ކޯޓުން ހޯދައި ދެއްވިދާނެގެން ބައްޔިނާތް، އެކަމުގެ މައްސަލަ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ޙައްޤު އިސްތިޝާރާތް، ދައުލަތަށް ދައުލަތުގެ ބާރުވެރިކަމާއި ވަސީލަތްތަކާއި ކުރުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ދައްކާކަށް ފާރުތަކެވެ. އެހެންކަމުން، ޖިނާއީވެރިކަމާއި ސަރީޢަތްކުރުމުގެ ތުރާތައި ހުށަހެޅި ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފާރުތުން އިޖްރާއާތް ހިފާފައިވާ އަމަލުކުރާ ހަރުކަތްތަކުގައި، އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކާ ނުލައި އެފަދަ އިޖްރާއީ ގޮސްތަކަށް ކޯޓުން ފަރުމާ ހާލަތުތަކުގައި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތުރާއިން ތަބާވާ (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޭޝިއަން ފްރެޓްއިލާޖް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޭޝިއަން ފްރެޓްއިލާޖް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ޚާއްޞަ ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާއަކުންވެސް ދަށު މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމުން ޚިޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި އޮންނަ އުޞޫލެއް ނޫނެވެ. މުހިންމު ވާޖިބާއަކީ ތަޤުރީރުކުރާ ދަރަޖައިގެ ރަނގަޅުކުރުމެވެ. ޤަވާ އިންސާފުވެރިކަމާ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ޤާނޫނީ ބާވަތްތަކުގެ ނިންމުންތަކުން ތަބާވުމަށް، އަސާސަށް ބަލައި ބާރު އަދާ ކަމެއްވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުމަކީ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ކަމުގައި އޮންނަ އިސްތިޤުރާރު ހިމާޔަތްކުރެއެވެ.

ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުން (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލުންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުކުމްކުރި މައްސަލައެކެވެ.

2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވެން ނެތް ޢައިބު ގާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނުގެ ބެލުމުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެވޭނެ ޢައިބެއްތޯ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ ބެލުމުގައި، މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޤާނޫނީ ކަނޑައެޅުމަކާއި، އުސޫލުތަކާއެކު ފުރިހަމަކުރުމަކީ އިޖުރާއަތެއް، އެ އުސޫލުތަކަށް ބޮޑު އިސްނާދު ދީފައި އުސޫލުތަކަށް ނުވާނަމަ އިޖުރާއަތުގެ ގޯހުން ކަމެވެ.

4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ތަނަވަސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާދީ ތަނަވަސް ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ޝުޖާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޝުޖާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާދެވުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބެލުމެވެ.

އަބްދުالله ހާމިން އަބްދުލްލަތީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުالله ހާމިން އަބްދުލްލަތީފް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުލަކަން ފުރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވާ، އަދި ޝަރީޢަތު މަޤްޞަދުތަކާއި ފަސޭހާރު ޙުސްނުއްސުލޫކު ބަހައްޓަންކޮށްފައިވާ ޤިސްޤެވެ.
2. "އެމް.އެލް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެ ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުލަކަން ފުރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވާ، އަދި ޝަރީޢަތު މަޤްޞަދުތަކާއި ފަސޭހާރު ޙުސްނުއްސުލޫކު ބަހައްޓަންކޮށްފައިވާ ޤިސްޤެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝްފް ޖާރާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރިޝްފް ޖާރާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލެއް، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ވާޤިޢާތަކާއި އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކުން ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ ބަޝީރް ވ. ފްރަޓެލިއަރ ރަސްޓޮވިސް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ ބަޝީރް އާއި ފްރަޓެލިއަރ ރަސްޓޮވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކާއި އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބުދުﷲ ޙުސައިން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބުދުﷲ ޙުސައިން އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލަކީ، އިސްތިއުނާފުގައި ކުރާ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަރަށް އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި، ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނާޅުން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަޒަނާއި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސީގަލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސީގަލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އަދި ހުށަހެޅިފައިނުވާ ހުށަހަޅައި ބަހުސް ނުކުރެވޭ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ބަރުދަސްކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްސަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
2. އަދި ހެއްކަކީ ދަލީލު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ނިސްބަތް ހުރުން (Relevance)، އަދި ބަރުދަސްކަމާއެކު ސާބިތު އެކުލެވިފައިވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ބްރާންޗް ވ. ސަކްސެސް އޯކް ޓަރިސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަކްސެސް އޯކް ޓަރިސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ބްރާންޗް އާއި ސަކްސެސް އޯކް ޓަރިސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަކްސެސް އޯކް ޓަރިސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުން ހުކުމްއެއް ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވާފައެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުން ހުކުމްއެއް ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވާފައި ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓަވައިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލްޝުޖާޢު ވ. ޙުސައިން ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު އާއި ޙުސައިން ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޝިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޝިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަޒުމުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު ޚާލިދު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު ޚާލިދު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަޒުމުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފުލްޓް މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފުލްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަޒުމުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފާހަގަކޮށްފައި: ފާހަގަތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އެހެނަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަކީ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އުސޫލީ އޮންނަ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދަރަޖަކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.